Expedição da Notificação da Autuação em 30 Dias

Além do já exposto, existe um detalhe importantíssimo, que pode ser alegado visando a nulidade do processo administrativo: a questão da notificação da autuação que não é expedida no prazo de 30 dias.

Muitas pessoas fazem confusão e muita gente confunde a questão do envio ou recebimento dentro do prazo de 30 dias.

Isso porque o artigo 281 do CTB traz a previsão de que a notificação da autuação deve ser **expedida** dentro do prazo de 30 dias, vejamos:

> *Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.*
> *§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:*
> *I - se considerado inconsistente ou irregular;*
> ***II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.***
> *§ 2º O prazo para **expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação** será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades.*

Além do artigo 281, temos essa previsão também no art. 4° da Resolução 918 do CONTRAN.

> *Art. 4º Com exceção do disposto no § 5º do art. 3º, após a verificação da regularidade e da consistência do AIT, **o órgão autuador expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração**, a NA dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.*
> ***§ 1º A não expedição da NA no prazo previsto no caput ensejará o arquivamento do AIT.***

Prestem atenção nisso! É importantíssimo que o profissional que atua na defesa de motoristas e proprietários de veículos saiba entender e interpretar a legislação.

Não devemos confundir o ato de expedição acima citado com o ato de receber a notificação, pois o que a lei exige é que o órgão de trânsito expeça a notificação no prazo de 30 dias e não que a notificação chegue ao conhecimento do proprietário do veículo em 30 dias.

Com a leitura do inciso II do parágrafo único do artigo 281 do CTB e do art. 4° da Resolução 918, podemos perceber claramente que o auto de infração será **anulado** se, em 30 dias, não for expedida a notificação da autuação.

Ok. Entendemos! Mas o que significa ser a notificação “expedida”, conforme grifamos no artigo supramencionado?

A resposta para essa pergunta, encontramos no artigo 30 da Resolução 918 do CONTRAN. É neste artigo que temos o complemento do artigo 281, acompanhe a leitura:

> *Art. 30. **<u>A expedição das notificações</u>** de que trata esta Resolução se caracterizará:*
> *I - pela entrega da notificação pelo órgão autuador à empresa responsável por seu envio, quando utilizada a remessa postal; ou*
> *II - pelo envio eletrônico da notificação pelo órgão autuador do veículo, quando utilizado sistema de notificação eletrônica.*

Isso quer dizer então, que a notificação da autuação deve ser **<u>postada</u>** nos correios no prazo de 30 dias. É isso que a leitura desses artigos nos fala.

Vamos agora entender como identificar na notificação da autuação a data da expedição e a data da postagem da notificação.

A Polícia Rodoviária Federal é um dos órgãos de trânsito que deixa em evidência a data de expedição e a data da postagem.

Peguei esse exemplo para te mostrar onde encontrar e para que você não se confunda quando for fazer essa alegação na sua defesa, vejam:

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MJ
SISTEMA DE CONTROLE DE MULTAS - SISC

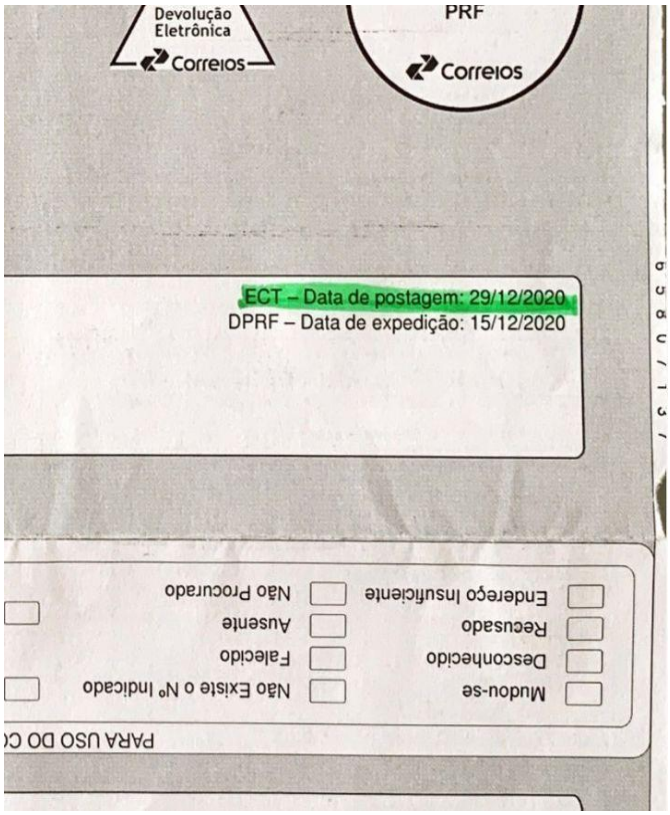
OTIFICO V.Sª da Autuação referente à infração de trânsito abaixo discriminada, podendo ser inter
ederal – PRF, até a data limite abaixo indicada, devendo para tanto apresentar requerimento devi
eguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que con
ocumento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pess
so; d) cópia do CRLV; e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou cola
to de infração como objeto. O formulário de requerimento poderá ser retirado em qualquer unidade d

ATA LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO E IDEN

ão Autuador DPRF–MJ	Código do Órgão 000100	Auto de Infração Nº [redacted]	Notif. Autuação Nº [redacted]	NA Expedida Em 15/12/2020
a - UF V6[redacted]	Marca/Modelo/Espécie CHEV/ONIX 10TMT LTZ – AUTOMOVEL – OUTROS			
e do Condutor				
/RG/Outros do Condutor	Nº do Registro da CNH do Condutor/UF			
l da Infração / Sentido da Via 74 KM–501 UF/RR – Decrescente		Data 25/11/2020	Hora 18:10	
e do Município da Infração/UF/Código A VISTA/RR –03018			Código do PNV Nao se aplica	
go da Infração 9	Desdobramento 7	Amparo Legal (Lei, Artigo, Parágrafo, Inciso, Alínea) Lei 9503/97(CTB) – 193		
rição da Infração sitar com o veículo em acostamentos				
uação da Infração	Gravidade da Infração Gravissima	Valor (R$) 880.41	Código RENAINF 5[redacted]	
ção Realizada	Valor Considerado	Limite Regulamentado	Unidade de Medida	
pamento: Tipo/Marca/Modelo/Código			Agente/Referendador 1[redacted]	
e do Transportador ou Embarcador/Expedidor			CPF/CNPJ	

Microserrilha

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MJ
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR



Analisando essa notificação, é fácil perceber que nela consta a data da expedição da notificação da autuação (NA) e depois, no verso, a data da postagem.

Depois do que estudamos, o que é levado em consideração para fins da nulidade prevista no artigo 281, II do CTB? A data da postagem!

Você vai alegar essa nulidade em uma preliminar dentro da sua defesa da autuação.

O título pode ser: ***PRELIMINAR - DA NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA FORA DO PRAZO DE 30 DIAS.***

Percebeu a importância do estudo das notificações? Para que você consiga alegar a nulidade antes mesmo de adentrar ao mérito da questão.

Pode ser que a infração tenha acontecido, pode ser que o auto de infração seja consistente, porém, se a notificação não for expedida dentro de 30 dias, há descumprimento na **forma** do ato administrativo, por isso sua nulidade, porque violou a forma prescrita em lei.

A ausência de notificação motiva o arquivamento do auto de infração e vicia todo o procedimento administrativo, tornando-o, como vimos, nulo, inclusive os atos dele decorrentes.